

OSPOD jako kolizní opatrovník dítěte při exekuci výživného



dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Vysvětlíme, proč dítě při exekuci může zastupovat orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a co se stane, pokud se včas nevyjádří k návrhu na zastavení exekuce. Na dvou příkladech nejčastějších důvodů k podání návrhu na zastavení exekuce doporučíme, jak by OSPOD měl jednat. Vysvětlíme také, co dělat, pokud nesouhlasíte s jednáním (nečinností) OSPOD.

Proč OSPOD zastupuje dítě při exekuci na výživné?

Výživné patří dítěti, přestože se platí rodiči, který o ně převážně pečuje. Tento rodič dítě běžně zastupuje i při vymáhání výživného. **Pokud ale hrozí střet zájmů mezi rodičem a dítětem, musí soud dítěti ustanovit kolizního opatrovníka** (udělá to opatrovnícký soud; kdyby hrozilo nebezpečí z prodlení, ustanoví ho exekuční soud).

Střet zájmů hrozí nejčastěji při rozhodování o návrhu povinného rodiče (toho, který dluží) na **zastavení nebo odklad exekuce**.

Běžně soudy jmenují opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, výjimečně advokáta.

Podrobnosti ve stanovisku Nejvyššího soudu ([Cpjn 201/2021](#)).

Co OSPOD jako kolizní opatrovník může a musí dělat?

Při zastupování dítěte během exekuce musí OSPOD **prosazovat nejlepší zájem dítěte**: podává jeho jménem návrhy, jedná s exekutorem, nahlíží do exekučního spisu apod.

Co se stane, pokud se opatrovník včas nevyjádří k návrhu na zastavení exekuce?

Pokud povinný rodič navrhne zastavení exekuce, vyzve exekutor rodiče, který přijímá výživné, aby se k tomu vyjádřil. Pokud se zastavením nesouhlasí, ustanoví se dítěti opatrovník. A exekutor vyzve k vyjádření opatrovníka.

Pokud se opatrovník ve lhůtě nevyjádří, předpokládá se, že souhlasí, a exekutor exekuci zastaví.

Pokud opatrovník ověřil, že tvrzení povinného odpovídají skutečnosti, je to v pořádku.

Pokud se však nevyjádřil například proto, že to nestihl, může dítě poškodit tím, že znemožní (nebo značně ztíží) pozdější vymáhání jeho výživného.

Co by tedy opatrovník měl udělat?

Opatrovník by měl **zjistit, proč druhý rodič nesouhlasí** se zastavením exekuce, a ověřit, co se skutečně děje. Například:

Pokud povinný tvrdí, že určitou **část výživného zaplatil mimo exekuci**, musí to opatrovník ověřit.

Exekuci srážkami ze mzdy lze zastavit také tehdy, pokud se již **vymohlo dlužné výživné a lze předpokládat, že povinný bude výživné dál platit dobrovolně**. Pokud tedy druhý z rodičů nesouhlasí se zastavením, musí opatrovník zjistit, jak dlouho se již sráží jen na běžné výživné (nebo ho povinný platí dobrovolně), a zda hrozí neplacení výživného.

Mohu své dítě ochránit před nečinností OSPOD?

Při exekuci se nepřihlíží k úkonům rodiče, který dítě nemůže zastupovat kvůli hrozícímu střetu zájmů. (Váš nesouhlas se zastavením exekuce jako by nebyl.)

Dětský ombudsman nemůže zvrátit rozhodnutí exekutora nebo soudu při exekuci, může ale prošetřit jednání (nečinnost) OSPOD. Nejprve si na postup OSPOD stěžujte u tajemníka/tajemnice obecního/ městského úřadu nebo úřadu městské části. Pokud neuspějete, napište dětskému ombudsmanovi.

Více v našich letácích [Dětský ombudsman](#), [Sociálně-právní ochrana dětí](#) a [Výživné na dítě](#).